



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
DECRETO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Michele Cappai	Presidente
Francesco Maria Ciaralli	Giudice
Valerio Ceccarelli	Giudice rel.

Nel giudizio per adozione di provvedimenti riguardo ai figli pendente tra:

Parte_1, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via di Villa Adriana, n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

CP_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via Città di Cascia, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Angela Speranza Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

RESISTENTE

e

CP_2, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Colsereno, n. 56, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Pamela Panattoni, che la rappresenta e difende, giusto atto di nomina

MINORE

con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: ricorso ai sensi degli artt. 337 *bis* c.c. e 38 disp. att. c.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 27.12.2021, *Parte_1* ha chiesto disporsi la sospensione o decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore *CP_2* l'affidamento esclusivo della figlia al padre, il collocamento prevalente presso il padre, la determinazione del regime di frequentazione con la madre, la previsione del contributo della madre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 500,00, con spese straordinarie ripartite tra i genitori per pari quote.

Con comparsa di costituzione depositata in data 01.09.2022, si è costituita in giudizio **CP_1**, chiedendo prevedersi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, nulla sul piano economico.

Con comparsa di costituzione depositata in data 19.02.2024, si è costituito in giudizio il **Controparte_3** della figlia minore **CP_2** chiedendo prevedersi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso il padre, la determinazione del regime di frequentazione con la madre, la previsione del contributo della madre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 150,00, con spese straordinarie ripartite tra i genitori per pari quote.

Con provvedimenti provvisori del 22.12.2023, è stato previsto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso il padre, la determinazione del regime di frequentazione con la madre, la previsione del contributo della madre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 150,00, con spese straordinarie ripartite tra i genitori per pari quote.

Nel corso del procedimento, è stata espletata l'audizione della figlia minore e svolta consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.

All'udienza del 08.10.2024, esaminati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

§§§

1. Affidamento, collocamento e frequentazione della figlia

L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 *bis* e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.

Nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione delle gravi criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, come emerse nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata, tali da impedire l'assunzione ponderata e congiunta di decisioni rilevanti nell'interesse della figlia minore.

A tal fine, deve evidenziarsi che la consulenza è stata svolta con attento rigore tecnico e metodo scientifico, tramite svolgimento di adeguati test e ascolto delle parti, risultando dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.

In relazione alla situazione del padre, è stato evidenziato che *“alla luce di quanto emerso dai test e dal colloquio conoscitivo effettuati emerge un funzionamento cognitivo*

sufficiente con un importante calo nel processo astrattivo che comporta difficoltà di anticipazione e pianificazione. L'analisi delle situazioni appare maggiormente pratico - contestuale, poco metacognitiva, anche in considerazione della limitata mentalizzazione. L'esame di realtà appare adeguato sia per quanto concerne la condivisione degli aspetti sociali formali, sia per quanto concerne la capacità di adattamento, ma l'iperadesività al contesto focalizza maggiormente l'attenzione sulla dimensione formale piuttosto che su quella affettiva delle situazioni.

Vi è quindi il rischio di valutare le situazioni in maniera egoriferita, con difficoltà di assunzione di responsabilità.

Rispetto all'area affettiva, si notano elementi di immaturità, dipendenza affettiva e stati d'umore flessi, che inficiano la propria autostima e il senso di autoefficacia: l'uomo può mostrare difficoltà nel raggiungere gli obiettivi e le aspirazioni personali appaiono limitate, sul versante passivo, con dispersione delle energie e degli interessi. È probabile che il soggetto elabori le proprie esperienze in chiave depressiva.

La vita affettiva si svolge in funzione delle relazioni con gli altri e da ciò ne risulta fortemente condizionato, ma è comunque dotato, a livello potenziale, di un assetto affettivo più ricco e positivo, il quale necessita di essere sostenuto per poter essere espresso nella maniera più appropriata. Si evidenziano tratti di introversione sociale, per una ridotta capacità di coinvolgersi positivamente nel rapporto con altri. Tutti questi elementi convogliano verso una difficile comprensione dell'altro.

In sintesi, dai test emerge un funzionamento non del tutto armonico della personalità per le difficoltà affettive personali e le insicurezze emerse: la problematicità nel processo di astrazione e la limitata mentalizzazione a volte lo conducono verso un'interpretazione più superficiale delle situazioni, producendo soluzioni parzialmente risolutive, poco ponderate e poco sintonizzate sull'altro.

Il tipo di vita interiore evidenzia una condizione attualmente stabile nel tempo, con difficoltà di modificazione, se non attraverso una reale comprensione delle proprie difficoltà e una propria attivazione verso un autentico cambiamento" (cfr. C.T.U. pagg. 31 e 32).

In relazione alla madre, è stato evidenziato che "La mentalizzazione appare al momento limitata, producendo l'attivazione di un pensiero autoreferenziale con difficoltà di assunzione di responsabilità.

Rispetto all'area affettiva, la signora presenta immaturità e labilità che non l'aiutano a comprendere l'Altro da Sé, evidenziando la presenza di tratti di distacco: tende quindi a porsi a distanza dall'elemento emotivo e dall'altro, per non percepire la propria angoscia e riconoscere le proprie problematicità relazionali, vista la vulnerabilità affettiva davanti a frustrazioni e delusioni.

La donna investe maggiormente nell'area dell'adattamento al mondo esterno e nella propria realizzazione personale piuttosto che contattare e comprendere il proprio mondo interiore.

L'energia a disposizione appare presente in maniera importante e poco controllata, non sempre filtrata dalla mentalizzazione, con reattività alle frustrazioni di tipo extrapunitivo: si possono osservare verbalizzazioni e comportamenti prevaricanti, con la tendenza a fagocitare e incorporare l'altro.

In sintesi, dai test emerge una strutturazione non armonica della personalità, con difficoltà di stabilizzazione dell'affettività e di contatto autentico con l'altro, che conduce la signora verso problematicità nell'area interpersonale" (cfr. C.T.U. pagg. 33 e 34).

Ulteriormente, tra le parti è emersa la sussistenza di rilevante conflitto genitoriale, in quanto *"una delle difficoltà principali di questa famiglia riguarda la capacità di condividere affetti e significati, il padre appare maggiormente depresso mentre la madre è CP_2 più controllate, non si sente una vera condivisione delle emozioni per quanto il clima appaia sereno [...].*

Emerge una scarsa capacità di entrambi i genitori a farsi carico delle esigenze emotive ed affettive della figlia, infatti la loro capacità di analisi del disagio denunciato dalla figlia appare poco adeguata, sembrano focalizzarsi su aspetti poco rilevanti, deresponsabilizzandosi e spostando sull'altro le mancanze.

Il padre sembra non cogliere affatto la situazione di disagio di CP_2 , mentre la madre pur apparentemente cogliendolo non sembra riuscire ad attivarsi per comprenderlo o trovare soluzioni, sembra restare in superficie.

Sono inoltre presenti ancora sentimenti rancorosi nella coppia che portano alle volte a critiche sull'altro anche per aspetti poco rilevanti o utili ad un reale confronto o chiarimento, infatti spesso hanno messo al centro dei colloqui accuse dirette o velate ed imputazioni per screditare l'altro [...].

Fintanto che non prendano coscienza della loro funzione genitoriale anche su un piano emotivo ed affettivo, e non risolvano o elaborino i loro rispettivi aspetti personali, che limitano la loro assunzione di responsabilità e la loro genitorialità, potrebbero ricadere nei medesimi errori e mantenere alta la conflittualità a discapito della centralità e del benessere di CP_2 " (cfr. C.T.U. pagg. 39 e 40).

Le difficoltà nella formazione della personalità delle parti, le carenze nell'elaborazione della realtà, le difficoltà di adattamento e sintesi costituiscono elementi rilevanti per affermare la difficoltà nell'assunzione di decisioni coerenti con l'interesse della figlia minore.

Inoltre, deve essere tenuto del rilevante conflitto genitoriale, tale da rendere ulteriormente complesso per le parti comprendere le effettive esigenze della figlia minore e conseguentemente assumere in modo coordinato scelte rilevanti nell'interesse della medesima.

In tale contesto, entrambi i genitori sono apparsi incapaci di comprendere pienamente le situazioni di disagio vissute dalla figlia e di adottare una condotta coordinata per l'individuazione di soluzioni alle problematiche che hanno interessato la minore.

Conseguentemente, alla luce delle circostanze emerse, la scelta maggiormente rispondente alla necessità di garantire la tutela della figlia minore risulta l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di Tivoli, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia minore.

Inoltre, in considerazione delle criticità emerse nel corso del giudizio, risulta necessario prevedere che il Servizio Sociale svolga funzione di vigilanza e monitoraggio

sull'andamento delle relazioni familiari, con particolare riguardo alla situazione della figlia minore.

A tal fine, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.

Ulteriormente, a fronte della necessità di monitorare in modo costante la situazione della figlia minore, deve essere previsto che il Servizio Sociale attivi presso entrambi i genitori il servizio di assistenza domiciliare minori, con incontri da svolgersi presso ciascun genitore durante la relativa frequentazione con la figlia, con cadenza di un incontro mensile, con la presenza di un operatore specializzato.

Infine, deve prevedersi che il Servizio Sociale mantenga l'attivazione, in collaborazione con il CP_4 presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, di percorso di sostegno psicologico a favore della figlia minore, diretto a fornirle assistenza e supporto nella fase dello sviluppo e permetterle di superare la situazione di disagio mostrata.

Fermo quanto indicato, non risulta invece equilibrata l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza delle parti dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.

A tal riguardo, deve essere tenuto conto del rapporto di profondo affetto nei confronti di entrambe le figure genitoriali emerso in sede di audizione della figlia minore, ciò denotando la capacità dei genitori di instaurare e mantenere un importante legame emotivo con la figlia.

Inoltre, deve essere dato atto dello sforzo di entrambe le parti nella partecipazione al percorso di sostegno alla capacità genitoriale, con progressivo miglioramento della capacità di confronto.

Infatti, è emerso che *“durante i primi incontri si mostrano entrambi sulla difensiva con una modalità comunicativa prevalentemente accusatoria e deresponsabilizzante, non riescono a capire l'effetto di una dimensione collaborativa, sia rispetto al loro vissuto sia, soprattutto, in riferimento allo sviluppo psicoaffettivo della figlia.*

Dopo un confronto, anche abbastanza acceso, c'è stato una sorta di movimento. Sono molto più presenti e puntuali, ma soprattutto hanno un obiettivo condiviso: il benessere della loro figlia” (cfr. Relazione del Servizio Sociale del Comune di Tivoli del 10.04.2024).

In relazione al collocamento della figlia minore, lo stesso deve essere previsto presso il padre, con il quale la minore ha mantenuto il proprio ambiente domestico e familiare, nell'abitazione di Tivoli Terme, Via Natale Allegri, n. 9.

Sul punto, l'idoneità dell'indicato contesto abitativo alle esigenze della figlia minore ha trovato positivo riscontro nel corso del giudizio, essendo stato evidenziato che *“il Sig. Pt_1 e la figlia vivono, come già relazionato, nell'appartamento di proprietà a Tivoli Terme, acquistata dal padre della minore nel 2013 [...]. L'abitazione, composta da tre camere da letto, un ripostiglio, un bagno ed una cucina, appare curata e funzionale alle*

esigenze del nucleo” (cfr. Relazione del Servizio Sociale del Comune di Tivoli del 10.04.2024).

Inoltre, anche dall'espletata consulenza è emerso essere nell'interesse della minore *“mantenere il collocamento presso la casa paterna, per non alterare un equilibrio che anche CP_2 sente di aver raggiunto a fatica”* (cfr. C.T.U. pag. 41).

Con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione della figlia minore con la madre, risultano condivisibili le conclusioni raggiunte in sede di consulenza tecnica d'ufficio, in relazione alla conferma del regime di frequentazione disposto in via provvisoria nel corso del giudizio.

In particolare, risulta coerente l'osservazione per cui, in considerazione dei profili di conflittualità esistenti tra le parti e stante la rilevante difficoltà di coordinamento dei genitori, non risulta conforme all'interesse della minore la previsione di un regime di frequentazione con alternanza paritetica tra i genitori.

Pertanto, deve prevedersi che la madre frequenti la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori e ferma la necessità di valorizzare le esigenze e la volontà della minore, con le seguenti modalità:

- la prima settimana nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita della scuola (nei periodi non scolastici, alle ore 10.00), con riaccompagno a scuola la mattina del giorno successivo (nei periodi non scolastici, con riaccompagno presso l'abitazione del padre alle ore 10.00);
- la seconda settimana nel giorno di martedì dall'uscita della scuola (nei periodi non scolastici, alle ore 10.00), con riaccompagno a scuola la mattina del giorno successivo (nei periodi non scolastici, con riaccompagno presso l'abitazione del padre alle ore 10.00) oltre al finesettimana dal venerdì all'uscita della scuola (nei periodi non scolastici, alle ore 10.00), con riaccompagno a scuola la mattina del lunedì successivo (nei periodi non scolastici, con riaccompagno presso l'abitazione del padre alle ore 10.00);
- durante il periodo estivo, per 30 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da individuarsi, salvo diverso accordo raggiunto dalle parti, per il primo anno, nei primi quindici giorni di luglio e nei primi quindici giorni di agosto con il padre e nei restanti giorni di luglio e di agosto con la madre, successivamente ad anni alterni;
- durante il periodo natalizio, salvo diverso accordo tra le parti, per il primo anno, con il padre il 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio, con la madre dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- per le restanti festività, settimana bianca e per il compleanno della minore ad anni alterni;
- per la festa del papà sempre con il padre, per la festa della mamma sempre con la madre.

2. Mantenimento della figlia minore

Al fine di determinare il contributo al mantenimento della figlia occorre procedere alla determinazione delle condizioni economiche dei genitori.

Con riguardo alla situazione del padre, lo stesso ha dichiarato in sede di prima udienza di lavorare come dipendente con mansioni di tecnico informatico, con reddito mensile di Euro 1.265,00.

Nel corso del giudizio, il padre ha dettagliato la propria situazione reddituale, depositando documentazione fiscale aggiornata, da cui risulta la percezione del reddito complessivo annuale lordo di Euro 16.931,00 nell'anno 2023.

Inoltre, il padre ha depositato buste paga delle ultime mensilità, con risultanza di reddito mensile medio di circa Euro 1.200,00.

Infine, il padre ha depositato la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con conferma del reddito annuale percepito nell'anno 2023 e indicazione della proprietà dell'immobile di Tivoli Terme, Via Natale Allegri, n. 9, con pagamento della rata mensile di mutuo per l'importo di Euro 428,51.

Con riguardo alla situazione della madre, la stessa ha dichiarato in sede di prima udienza di lavorare come direttore presso un punto di ristorazione McDonald's, con reddito mensile di circa Euro 1.700,00.

Nel corso del giudizio, la madre ha depositato solo documentazione fiscale risalente, con indicazione della percezione del reddito complessivo annuale lordo di Euro 21.091,84 nell'anno 2020 e del reddito complessivo annuale lordo di Euro 23.818,93 nell'anno 2019.

Inoltre, la madre ha documentato le proprie dimissioni volontarie dall'attività lavorativa precedentemente svolta, rassegnate con decorrenza del 12.09.2023.

Con riguardo alla situazione lavorativa e reddituale attuale, la resistente ha scelto di mantenere le stesse in una situazione di voluta oscurità, non provvedendo al richiesto deposito della richiesta documentazione fiscale, ultime buste paga e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tale omissione deve essere valorizzata come argomento di prova, da cui desumere la sussistenza di entrate economiche maggiori rispetto a quanto prospettato dalla parte nel corso del giudizio.

Inoltre, occorre tenere conto delle presumibili esigenze della figlia correlate con l'età della stessa, nonché degli ampi tempi di permanenza della stessa presso entrambi i genitori.

In base agli indicati elementi, risulta equilibrato determinare il contributo della madre al mantenimento della figlia nell'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.

Stante la valorizzazione delle sopravvenienze nella situazione delle parti nel corso del giudizio, risulta equilibrato disporre la decorrenza di tale previsione dal momento della decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio.

Infine, risulta equilibrato prevedere che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, determinate secondo il Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, ciascuno per pari quote.

3. Spese di lite e di C.T.U.

Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento, per dichiarare interamente compensate le spese di lite.

Le spese di C.T.U. devono definitivamente porsi, come liquidate con separato decreto, in considerazione dello svolgimento della stessa nel prevalente interesse della minore, a carico del ricorrente e della resistente, in solido tra loro, per pari quote.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Affida la figlia minore **CP_2** al Servizio Sociale del Comune di Tivoli, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore;
- Dispone che il Servizio Sociale svolga funzione di vigilanza e monitoraggio sull'andamento delle relazioni familiari, con particolare riguardo alla situazione della figlia minore;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi presso entrambi i genitori il servizio di assistenza domiciliare minori, con incontri da svolgersi presso ciascun genitore durante la relativa frequentazione con la figlia, con cadenza di un incontro mensile, con la presenza di un operatore specializzato;
- Dispone che il Servizio Sociale mantenga l'attivazione, in collaborazione con il **CP_4** presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, di percorso di sostegno psicologico a favore della figlia minore, diretto a fornirle assistenza e supporto nella fase dello sviluppo e permetterle di superare la situazione di disagio mostrata;
- Dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre, nell'abitazione di Tivoli Terme, Via Natale Allegri, n. 9;
- Determina il regime di frequentazione della madre con la figlia secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Dispone che la madre contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante versamento al padre, entro il giorno 05 di ogni mese, della somma di Euro 250,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio;

- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per la figlia, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2024

Il Giudice rel. ed est.
Valerio Ceccarelli

Il Presidente
Michele Cappai